SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı

* Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde hizmet akdi ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri,

* Mütekabiliyet esaslarına göre Türk gemi adamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olup gemilerde çalışan yabancı uyruklu gemi adamları,

Hakkında 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri uygulanmakta, bunların sosyal güvenliklerinin sağlanması da 5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre gerçekleşmektedir.

* Gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye "işveren",
* Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere "gemi adamı",
* Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden kimseye de "kaptan" denilmektedir.

İşveren vekili sıfatıyla gemi adamlarına karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğruya işveren sorumludur..

* Gemiyi işleten/donatan ile yük taşıtan ve gemiyi kiralayan ile kiracı arasındaki hak ve sorumluluklara ilişkin deniz ticareti sözleşmeleri hükümleri ülkemiz mevzuatında esas olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş,
* Kanunda Gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi maliki, donatan olarak tanımlanmış,
* İster kendi malını isterse başkalarının malını gemi ile suda taşıyan donatanın, geminin teknik ve personel donanımı ile yönetiminden sorumlu olduğu için aynı zamanda gemi adamlarının da işvereni sayılmıştır.

* Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseler acente olarak tanımlanmıştır.
* Taşıma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara ilişkin özel düzenlemeler saklı tutulmuştur.

* Özel kanunlardaki hükümler saklı olmak üzere, bu Kanun hükümlerinin sözleşmeleri;

yerli veya yabancı bir tacir hesabına ve kendi adına yapmaya sürekli olarak yetkili bulunanlar ile Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi bulunmayan yabancı tacirler ad ve hesabına ülke içinde işlemlerde bulunanlar hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.

* "Gemi kira sözleşmesi, kiraya verenin, kira bedeli karşılığında, belirli bir süre için geminin (dilediği gibi) kullanılmasını kiracıya bırakmayı üstlendiği bir sözleşme" olarak tanımlanmaktadır.

* Bu şartlarda gemiyi kiralayan "kiracı"nın geminin işletilmesinden dolayı, üçüncü kişilerin kiraya verene karşı yöneltecekleri tüm istemleri karşılamakla yükümlüdür.

* Çıplak gemi kirası (bareboat charter), geminin gemi adamları ile birlikte (charter by demise) kiralanması tarif edilmiştir.

* Gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülüklerin gemi kira sözleşmesi ile (çıplak) gemiyi kiralamış olan kiracıya aittir.

* Geminin gemi adamlarıyla birlikte kiracının emrine verildiği (personel olarak donatılmış) kira sözleşmelerinde ise bu borç ve yükümlülüklerden kiraya verenin de kiracı ile birlikte ve müteselsilen sorumlu olduğu düzenlenmiştir.

* «Time Charter Sözleşmesi» ile geminin belli bir süreyle başka birisine tahsisi söz konusudur.
* Bu sözleşme ile "tahsis eden"in kendisinin (teknik ve personel olarak) donattığı gemisinin ticari yönetimini belli bir süre için ve bir ücret karşılığında "tahsis olunan"a bırakmayı üstlenildiği, geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis edenin ise geminin zilyedi sayıldığı hükme bağlanmıştır.
* "Time charter" sözleşmesinde belli bir süre kendisine gemi tahsis edilen taraf, hukuken geminin teknik ve personel yönetiminden sorumlu değildir, bu sorumluluklar tamamen donatana aittir.
* Dolayısıyla bu sözleşmelerde gemi adamlarının işvereni donatan olduğundan gemi adamlarına ilişkin bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna donatan tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

* Tahsis edenin, geminin teknik yönetimini üstleneceği ve bu amaçla tahsis eden,

belirlenen gemiyi; kararlaştırılan tarihte ve yerde hazır bulundurmak, sözleşme süresince gemiyi denize ve yola elverişli ve sözleşmede belirtilen amaca uygun bir hâlde bulundurmak ile yükümlü kılınmıştır.

* Geminin ticari yönetiminin tahsis olunana aittir.

DONATAN

* "Gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikinin" donatan olarak tanımlanmıştır.

* "Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına ... kullanan kişinin, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılacağı"na ilişkin hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

"kendisinin veya bir başkasının gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına ... kullanan kişi" DONATAN olarak isimlendirilmiştir.

Bu tanım kapsamında ister kendi malını isterse başkalarının malını gemi ile suda taşıyan donatan, geminin teknik ve personel donanımı ve yönetiminden sorumlu olduğu gibi aynı kapsamda gemi adamlarının işvereni olduğu için SGK nezdinde gemiyi işyeri olarak tescil ettirme ve gemide çalışanları da sigortalı olarak bildirme yükümlülüğünü taşımaktadır.

* Deniz ticaret hukukundaki donatan, kara ticaret hukukundaki ticaretinin tacir kavramına tekabül etmektedir.

* Donatan, geminin teknik yada ticari yönetimini kendisi yapabileceği gibi bunlardan her birini veya tamamını birden alanında uzmanlaşmış firmalara ücret karşılığında yaptırabilmekte yani bu alanlarda hizmet alımı yapabilmektedir.

* Bu yönetimler kendi alanlarında uzmanlaşmış firmalara ücret karşılığı yaptırılsa dahi bu hizmetlerin tamamı donatan adına ve hesabına yapılmakta ve gerek yük taşıtan ve gerekse diğer üçüncü kişilere karşı hukuken donatan sorumlu olmaktadır.

* Bu hükümler sadece denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk bayrağı taşıyan gemileri ve çalışanları kapsamaktadır.

* Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemi adamları ise bu mevzuatın dışında kalmaktadır.

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Sosyal güvenlik hakkı" başlıklı 60 ıncı maddesi ile herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve Devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alarak ve teşkilatı kurmak görevinin olduğu hüküm altına alınmıştır.

Türk gemi adamlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması da bu yönden büyük önem arz etmektedir.

* 5510 sayılı Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (11) inci fıkrasında hizmet akdi; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunda tanımlanan hizmet akdi ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesi veya hizmet akdi olarak tanımlanmıştır.

* Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi,
* İşverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
* İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir.

* İş sözleşmelerinde esas olan bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesidir.
* Hizmet akdinde işçinin işverenin emir ve görüşleri doğrultusunda işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz sürede çalışması ve bunun karşılığında da işverenden ücret alması gerekmekte olup hizmet akdinde iş, ücret, bağımlılık ve zaman unsurları bulunmaktadır.
* Bağımlılık, hizmet akdinin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

* 1- İşvereni yabancı olan ve Ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkenin bayrağını taşıyan bir gemide Türk vatandaşı olarak çalışan gemi adamları hakkında sözleşme hükümleri çerçevesinde işlem yapılması,

* **2-** Ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan yabancı bir ülkenin bayrağını taşıyan, malikinin yabancı firma olduğu gemide çalışan Türk gemi adamları nın;

* **2.1-** Geminin maliki yabancı bir firma olduğu halde "Bareboat Charter" (çıplak gemi kiralaması) sözleşmesi ile gemiyi kiralayan bir Türk şirketi ve Türk Ticaret Kanununun 941 inci maddesi çerçevesinde Türk bayrağı altında tescil edilen bir gemide çalışan Türk personelin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması,

* **2.2-** Geminin maliki yabancı bir firma olduğu halde "Bareboat Charter" (çıplak gemi kiralaması) sözleşmesi ile gemiyi kiralayan bir Türk şirketi ve yabancı bayraklı bir gemide çalışan Türk personelin 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında sigortalı sayılması,

* **2.2.1-** Yabancı bayraklı bir gemi malikinden geminin teknik yönetimini üstlenen yabancı bir firma tarafından işe alınan Türk gemi adamlarının; teknik yönetimi üstlenen kişi yada firmanın gemi maliki adına ve onun sorumluluğunda işi yürütmesi nedeniyle işveren sıfatını taşımadığından sigorta yapma yükümlülüğü geminin malikinde olup 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi sigortalı sayılmaması,

* **2.2.2-** Yabancı bayraklı ve teknik yönetimi de yabancı bir firma olan bir gemiyi Zaman Çarteri (Time Charter) sözleşmesiyle kiralayan Türkiye'de yerleşik bir firmanın varlığı durumunda; bu gemide çalışan Türk gemi adamlarına ilişkin olarak (zaman çarteri sözleşmesi esasen sadece geminin ticari yönetimini tahsis olunana bıraktığından ve geminin donatanı dolayısıyla da işvereni geminin maliki olduğundan) bu kişilerin işvereni geminin donatanı olup 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmaması,

GEREKMEKTEDİR.

* Yabancı bayraklı bir geminin maliki ve/veya donatanı yabancı bir firma olduğu halde, bu geminin teknik veya ticari yönetim hizmetini veren (TTK'na göre acentelik hizmeti veren işverenler hariç) Türk bir firmanın, yönetim hizmetini verdiği gemide, hizmet akdinin temel unsurlarını oluşturacak bir şekilde Türk personel çalıştırmaya başlaması halinde, işe aldığı kişilerin işvereni durumunda sayılacağından, bunların 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında sigortalı bildirilmeleri gerekmektedir.

* 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi ile Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta, bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

21 NOLU BELGE TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ (YURTDIŞI TOPLULUK İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)			
Seçilebilecek Kanun Numarası	Kanun numarası seçilemez		
Sigorta Kolları	Sigortalı Hissesi (%)	İşveren Hissesi (%)	Toplam Hisse (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	-	2	2
Genel Sağlık Sigortası Primi	5	7,5	12,5
Toplam	5	9,5	14,5

*

* Sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, Türkiye'de yasal olarak ikamet etme şartı ile aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmakta, % 20 oranında prim tahsil edilmektedir. İsteğe bağlı sigortaya ödenen süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılmaktadır.

* 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri (5 inci maddesinin birinci fıkrası (g) bendi kapsamında değerlendirilenler) için günlük kazanç üst sınırı, prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın 3 katıdır.

* 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası (g) bendi kapsamında değerlendirilen; yabancı bayraklı gemilerde çalıştırılmak üzere işverenlerce sonradan işe alınan Türk işçileri çalıştıran işverenlerin, aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar, işverenlerin teşvik şartlarını taşımaları halinde Hazinece karşılanmaktadır.
* Teşvikli durumlarda %7,5 olan GSS işveren hissesi %2,5 olarak alınıyor.

İŞVEREN Maliyeti

Alt sınır (Teşviksiz): 1.647,00 x %14,5 =238,82

Üst sınır (Teşviksiz): 4.941,00 x %14,5=716,45

Alt sınır (Teşvikli): 1.647,00 x %9,5 =156,47

Üst sınır (Teşvikli): 4.941,00 x %9,5=469,40

İŞÇİ (İsteği halinde) Maliyeti

Alt sınır: 329,40

Üst sınır 2.141,10

SAYGILARIMLA…

Gökhan TUNA

Daire Başkanı